

DOCUMENTO 3

Le leggi razziali

Con il Regio Decreto n. 1728 del 17 novembre 1938, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, il regime fascista inaspriva la legislazione antisemita, inaugurata il 5 settembre dello stesso anno. Riportiamo alcuni articoli del decreto, che sanciscono l'esclusione degli ebrei dagli enti pubblici e ne limitano fortemente i diritti civili, sociali ed economici.

Art. 10

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore o di sindaco;
- d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;
- e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. [...]

Art. 13

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
- c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
- d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comun-

que costituiti o denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

- f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

(G. Acerbi, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè Editore, Milano 2011)

ATTIVARE
LE COMPETENZE

Schedatura del documento

Autore

Data

Tipologia documento

Destinatario

Comprendere

- 1 Riassumi brevemente il contenuto degli articoli.

Analizzare

- 2 Pur trattando lo stesso argomento, il testo della legge e la vignetta qui riprodotta hanno scopi differenti. Basandoti sulle informazioni in tuo possesso, prova a spiegare perché.
- 3 Entrambi gli articoli limitano di fatto i diritti degli ebrei, ma presentano una forma differente. L'art. 10 stabilisce che cosa «i cittadini di razza ebraica» non possono fare; l'art. 13 è invece rivolto a tutti i soggetti. Secondo te, si tratta di una differenza formale o si può dedurre un significato sostanziale?